



PUTUSAN

Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Prabowo Adi Saputro Bin Alm Mutadji;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal
Kec. Pakal Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bagus Prabowo Adi Saputro Bin Alm Mutadji sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;

Terdakwa Bagus Prabowo Adi Saputro Bin Alm Mutadji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;

Terdakwa didampingi oleh M.Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Januari 2026;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Prabowo Adi Saputro Bin Alm Mutadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo. UU No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11, warna abu-abu dengan Simcard Indosat Nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam oersidangan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa berubah;

Berdasarkan alasan-alasan diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO Bin ALM MUTADJI, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk*



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menggubungi Sdr. JAMAL (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak Nomor : DPO/132/IX/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 11 September 2025) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu dengan simcard Indosat nomor : 085606287767, IMEI No : 861631061472767, yang dalam sarana Handphone tersebut Terdakwa menyimpan nomor telepon Sdr. JAMAL (DPO) dengan nama Mbah Jamall. Maksud Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) adalah untuk memesan Narkotika Jenis Sabu, dan selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. JAMAL (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Jl. Pesapen, Surabaya dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, untuk selanjutnya Terdakwa bagi menjadi sekitar 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, yang mana 14 (empat belas) poket berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. JAMAL (DPO) atas atas penerimaan 10 (sepuluh) gram, dengan cara membayar setelah ada pembeli, minimal telah terkumpul sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO).
- Bahwa dari 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa sudah menjual sebanyak 6 (enam) poket klip plastic kecil dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. DIKI (DPO) di daerah Jl. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya.
 - 2) Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



sebanyak 1 (satu) poket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. IVAN (DPO) di daerah Jl. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya

3) Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

4) Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) poket, dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. GONDRONG (DPO) di daerah Jl. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya.

- Bahwa atas penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. JAMAL (DPO) dengan cara transper melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor Handphone : 085606287767 ke Nomor Rekening an. RIYAN FAHADH ABDALLAH. Adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. JAMAL (DPO) setelah menjual semua Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekitar pukul tanggal 11.30 WIB, Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO dan Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3) 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 4) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08968/NNF/2025 tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ 27305/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,382$ gram;
- ❖ 27306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,140$ gram;
- ❖ 27307/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,617$ gram;
- ❖ 27308/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,276$ gram;
- ❖ 27309/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,287$ gram;
- ❖ 27310/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,259$ gram;
- ❖ 27311/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram;
- ❖ 27312/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27305/2025/NNF.- s.d 27312/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- ❖ 27305/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 3,350$ gram;
- ❖ 27306/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 1,108$ gram;
- ❖ 27307/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,589$ gram;



- ❖ 27308/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,247 gram;
- ❖ 27309/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,263 gram;
- ❖ 27310/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,237 gram;
- ❖ 27311/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,222 gram;
- ❖ 27312/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,300 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO Bin ALM MUTADJI, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi NOVIAN EKO SATRIA WIBOWO dan Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat



terkait keberadaan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilanjutkan dengan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yang berada diatas lantai dalam kamar Terdakwa berupa :

- 1) 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3) 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 4) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna abu-abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08968/NNF/2025 tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
- ❖ 27305/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 3,382 gram;
 - ❖ 27306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,140 gram;
 - ❖ 27307/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,617 gram;
 - ❖ 27308/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,276 gram;
 - ❖ 27309/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,287 gram;
 - ❖ 27310/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,259 gram;
 - ❖ 27311/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,245 gram;
 - ❖ 27312/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,322 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27305/2025/NNF.- s.d 27312/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- ❖ 27305/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,350 gram;
- ❖ 27306/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,108 gram;
- ❖ 27307/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,589 gram;
- ❖ 27308/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,247 gram;
- ❖ 27309/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,263 gram;
- ❖ 27310/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,237 gram;
- ❖ 27311/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,222 gram;
- ❖ 27312/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm$ 0,300 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby



1. Saksi **NOVIAN EKO SATRIA W, S.H**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba Shabu/pengedar pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat lebih dari 5 (lima) Gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya
- Bahwa saat itu Saksi menangkap bersama dengan rekan yang bernama Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, S.H. dan Saksi menangkap Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, saat itu sedang sendirian sedang memoketi / membagi - bagi dan memasukkan narkoba jenis Shabu ke dalam klip - klip plastic kecil.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI saat itu menemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei: 861631061472767.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;



- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767.

Saat itu berada di atas lantai didalam kamar rumah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI di Jl. Pakal Sumberan No.08 Rt.05 Rw.01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI serta dalam penguasaannya sendiri

- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari temannya yang biasa di panggil JAMAL (DPO)

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI mendapatkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut dari orang yang biasa terdakwa panggil JAMAL awalnya di 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767 milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, menghubungi Sdr. JAMAL (Di kontak HP diberi nama Mbah jamal) pada hari Kamis 4 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib (Untuk panggilan keluarnya sudah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI hapus). Dengan percakapan sebagai berikut:

•Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Cak kulo nyuwun bahane.." (Mas saya minta bahannya (Shabu).

•Sdr. Jamal: "Sampean nyuwun piro.." (Kamu butuh berapa banyak Shabu nya).

•Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Manut sampean..." (Terseher kamu)"

•Sdr. Jamal: "Yowes..., sampean merapat nang Pesapen, bahane tak RJ nang kunu.." (Ya sudah kamu berangkat mengambil Shabu nya Saksi Ranjau/ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati, di Jl. Pesapen Surabaya).

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dari saudara JAMAL tersebut, kemudian Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI



berangkat mengambil Shabu yang telah dipesannya, dan Shabu tersebut Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI terima dari Sdr. JAMAL diranjau/ditempat yang telah disepakati daerah Jl. Pesapen Surabaya. Setelah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI mendapatkan Shabu tersebut, lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI setelah menerima Shabu dari Sdr. JAMAL tersebut, selanjutnya Shabu tersebut dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, dan mendapatkan sebanyak ± 10 (sepuluh) Gram. Lalu dibagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu.

- Bahwa bahwa maksud dan tujuannya membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada temannya yang biasa dipanggil "JAMAL" adalah untuk diedarkan dan Terdakwa jual kembali.

- Bahwa keberadaan saudara JAMAL ada didalam Rutan Bondowoso dan sedang menjalani hukuman, karena dulu teman satu lapas di Medaeng, tetapi untuk di Blok berapanya, Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI tidak tahu. Dan Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. JAMAL.

- Bahwa Terdakwa baru mengedarkan dan menjual narkotika golongan I jenis Shabu yang di dapatkan dari Sdr. JAMAL, karena Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI baru saja bebas, setelah menjalani hukuman di Rutan Tulungagung dalam perkara tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I (jenis sabu).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba Shabu/pengedar pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual, dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berat lebih dari 5 (lima) Gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya
- Bahwa saat itu Saksi menangkap bersama dengan rekan yang bernama Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, S.H. dan Saksi menangkap Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, saat itu sedang sendirian sedang memoketi / membagi - bagi dan memasukkan narkoba jenis Shabu ke dalam klip - klip plastic kecil.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI saat itu menemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;



- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767.

Saat itu berada di atas lantai didalam kamar rumah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI di Jl. Pakal Sumberan No.08 Rt.05 Rw.01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI serta dalam penguasaannya sendiri

- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari temannya yang biasa di panggil JAMAL (DPO)

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI mendapatkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut dari orang yang biasa terdakwa panggil JAMAL awalnya di 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767 milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, menghubungi Sdr. JAMAL (Di kontak HP diberi nama Mbah jamal) pada hari Kamis 4 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib (Untuk panggilan keluarnya sudah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI hapus). Dengan percakapan sebagai berikut:

• Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Cak kulo nyuwun bahane.." (Mas saya minta bahannya (Shabu).

• Sdr. Jamal: "Sampean nyuwun piro.." (Kamu butuh berapa banyak Shabu nya).

• Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Manut sampean..." (Terseher kamu)"

• Sdr. Jamal: "Yowes..., sampean merapat nang Pesapen, bahane tak RJ nang kunu.." (Ya sudah kamu berangkat mengambil Shabu nya Saksi Ranjau/ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati, di Jl. Pesapen Surabaya).

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dari saudara JAMAL tersebut, kemudian Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI berangkat mengambil Shabu yang telah dipesannya, dan Shabu tersebut Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI terima



dari Sdr. JAMAL diranjau/ditempat yang telah disepakati daerah Jl. Pesapen Surabaya. Setelah Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI mendapatkan Shabu tersebut, lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI setelah menerima Shabu dari Sdr. JAMAL tersebut, selanjutnya Shabu tersebut dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI, dan mendapatkan sebanyak ± 10 (sepuluh) Gram. Lalu dibagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu.

- Bahwa bahwa maksud dan tujuannya membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada temannya yang biasa dipanggil "JAMAL" adalah untuk diedarkan dan Terdakwa jual kembali.

- Bahwa keberadaan saudara JAMAL ada didalam Rutan Bondowoso dan sedang menjalani hukuman, karena dulu teman satu lapas di Medaeng, tetapi untuk di Blok berapanya, Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI tidak tahu. Dan Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. JAMAL.

- Bahwa Terdakwa baru mengedarkan dan menjual narkotika golongan I jenis Shabu yang di dapatkan dari Sdr. JAMAL, karena Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI baru saja bebas, setelah menjalani hukuman di Rutan Tulungagung dalam perkara tindak pidana Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I (jenis sabu).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar.



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2021, menjalani hukuman di Rutan Tulungagung, dan Terdakwa baru saja bebas pada tanggal 24 Agustus 2025.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres pel. Tanjung Perak pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, saat itu Terdakwa sendirian, dan duduk - duduk didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, dan sedang memoketi / membagi - bagi dan memasukkan narkotika jenis Shabu ke dalam klip - klip plastic kecil.
- Bahwa saat penangkapan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767.
Iimei: 861631061472767.

Yang ditemukan Petugas polisi dilantai didalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Barang semua bukti narkotika golongan I jenis Shabu yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa serta saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang kedapatan pada Terdakwa tersebut diatas adalah dari teman yang biasa Terdakwa panggil JAMAL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis Shabu dari orang yang biasa Terdakwa panggil JAMAL tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari orang yang biasa Terdakwa panggil JAMAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya di 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767 milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. JAMAL (Di kontak HP, Terdakwa beri Mbah jamall) pada hari Kamis 4 September 2025 sekira pukul 19.00 Wib (Untuk panggilan keluaranya sudah Terdakwa hapus), Dengan percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Cak kulo nyuwun bahane.." (Mas Terdakwa minta bahannya (Shabu).
- Sdr. Jamal: "Sampean nyuwun piro.." (Kamu butuh berapa banyak Shabu nya).
- Terdakwa BAGUS PRABOWO ADI SAPUTRO BIN ALM MUTADJI: "Manut sampean..." (Terseher kamu)"
- Sdr. Jamal: "Yowes..., sampean merapat nang Pesapen, bahane tak RJ nang kunu.." (Ya sudah kamu berangkat mengambil Shabu nya Saksi Ranjau/ditaruh disuatu tempat yang telah disepakati, di Jl. Pesapen Surabaya).

Setelah mendapat petunjuk dari saudara JAMAL tersebut, kemudian Terdakwa berangkat mengambil Shabu yang telah Terdakwa pesan, dan Shabu tersebut Terdakwa terima Sdr. JAMAL (Diranjau/ditempat yang telah disepakati daerah Jl. Pesapen Surabaya). Setelah Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Shabu dari Sdr. JAMAL tersebut, selanjutnya Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa, dan mendapatkan sebanyak + 10 (sepuluh) Gram. Lalu Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic keil berisi Shabu
- Bahwa saat Terdakwa mendapat Shabu dari orang yang biasa saudara panggil JAMAL, Terdakwa tidak langsung membayarnya, Terdakwa membayarnya setelah ada pembeli, dan Terdakwa kumpulkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa setorkan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu, adalah untuk Terdakwa jual dan edarkan Kembali.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Shabu yang Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 6 (enam) poket klip plastic kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Poket.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan Shabu tersebut sudah Terdakwa setorkan dengan cara transfer ke Sdr. JAMAL, melalui Aplikasi DANA di nomor Handphone: 0856-0628-7767 milik Terdakwa, ke Sdr. JAMAL dengan Rekening an. RIYAN FAHADH ABDALLAH
- Bahwa apabila Terdakwa dapat mengedarkan dan menjual habis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMAL, Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta mengkonsumsi Shabu secara gratis. Belum sempat sampai habis menjual Shabu tersebut, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual narkoba golongan I jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. JAMAL, karena Terdakwa baru saja bebas, setelah menjalani hukuman di Rutan Tulungagung dalam perkara tindak pidana Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, darimana saudara JAMAL mendapatkan narkoba golongan I jenis Shabu yang diedarkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saudara JAMAL keberadaannya didalam Rutan Bondowoso dan sedang menjalani hukuman, karena dulu teman satu lapas di Medaeng, tetapi untuk di Blok berapa Terdakwa tidak tahu. Dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. JAMAL.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap saudara pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya tersebut berupa :



- 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767.
Imei1:861631061472767

- Bahwa benar barang bukti tersebut berhasil disita Petugas Polisi sebagai barang bukti pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa benar nomor telepon tersebut adalah nomor kontak saudara JAMAL yang Terdakwa simpan dengan nama kontak "Mbah JAMALL" di 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Imei1:861631061472767 adalah milik Terdakwa

- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa sebelum tertangkap adalah pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya yang saat itu Terdakwa sedang membagi Narkotika golongan I jenis Shabu kedalam klip plastic kecil. Lalu Petugas Polisi mendatangi rumah Terdakwa, yang awalnya menunjukkan surat perintah tugas. Dan kemudian menjelaskan akan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, karena menurut penjelasan dari Petugas Polisi bahwa di dalam rumah Terdakwa ada penyalahguna narkotika jenis Shabu sebagai pengedar. Setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;



- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767.
Iimei:861631061472767

Yang saat itu berada di lantai kamar rumah Terdakwa, dan berhasil ditemukan petugas polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa benar, Bukti transfer melalui aplikasi dana di dalam 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767, Iimei:861631061472767 milik Terdakwa tersebut, adalah transfer hasil penjualan narkoba jenis Shabu kepada Sdr. JAMAL (dikontak Handphone Terdakwa beri nama "Mbah JAMALL" dengan nomor: 0819-5749-4985).

- Bahwa Terdakwa terangkan untuk barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram tersebut Terdakwa edarkan kepada pembeli;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu, dan membagi Shabu tersebut menjadi beberapa bagian;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat Shabu, yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang;
 - 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putin Terdakwa gunakan untuk mengambil Shabu dari wadah / Klip plastic untuk dimasukkan kedalam klip plastic yang baru (setelah dilakukan penimbangan);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767. Iimei:861631061472767 Terdakwa gunakan sebagai sarana alat komunikasi dengan Sdr. JAMAL di kontak Handphone Terdakwa beri nama "Mbah JAMALL" dengan nomor: 0819-5749-4985 untuk transaksi narkoba jenis Shabu.

- Bahwa untuk Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Poket, yang membeli Sdr. DIKI. Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket yang membeli Sdr. IVAN. Dan Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu



seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Poket yang membeli orang yang biasa dipanggil Sdr. GONDRONG

- Bahwa untuk Sdr. GONDRONG (nama panggilan) membeli Shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa 2 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu Terdakwa ranjau (ditaruh ditempat yang telah disepakati) di daerah Jl. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya. Dan untuk Sdr. DIKI, Sar. IVAN membeli Shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis 4 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib, saat itu Terdakwa ranjau (ditaruh ditempat yang telah disepakati) di daerah Jl. Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I (jenis sabu).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
4. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
5. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11, warna abu-abu dengan Simcard Indosat Nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08968/NNF/2025 tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ 27305/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 3,382 gram;



- ❖ 27306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,140$ gram;
- ❖ 27307/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,617$ gram;
- ❖ 27308/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,276$ gram;
- ❖ 27309/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,287$ gram;
- ❖ 27310/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,259$ gram;
- ❖ 27311/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,245$ gram;
- ❖ 27312/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27305/2025/NNF.- s.d 27312/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- ❖ 27305/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 3,350$ gram;
- ❖ 27306/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 1,108$ gram;
- ❖ 27307/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,589$ gram;
- ❖ 27308/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,247$ gram;
- ❖ 27309/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,263$ gram;
- ❖ 27310/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,237$ gram;
- ❖ 27311/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,222$ gram;



- ❖ 27312/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto ± 0,300 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, dan sedang memoketi / membagi - bagi dan memasukkan narkoba jenis Shabu ke dalam klip - klip plastic kecil.
- Bahwa saat penangkapan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767.
Iimei:861631061472767.

Yang ditemukan Petugas polisi dilantai didalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang kedapatan pada Terdakwa tersebut diatas adalah dari teman yang biasa Terdakwa panggil JAMAL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba golongan I jenis Shabu dari orang yang biasa Terdakwa panggil JAMAL tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) Gram, kemudian setelah mendapatkan sabu, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa, dan mendapatkan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Gram, lalu Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi Shabu;
- Bahwa saat Terdakwa mendapat Shabu dari orang yang biasa saudara panggil JAMAL, Terdakwa tidak langsung membayarnya, Terdakwa membayarnya setelah ada pembeli, dan Terdakwa kumpulkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa setorkan;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu, adalah untuk Terdakwa jual dan edarkan Kembali;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 6 (enam) poket klip plastic kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
 - Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Poket.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan Shabu tersebut sudah Terdakwa setorkan dengan cara transfer ke Sdr. JAMAL, melalui Aplikasi DANA di nomor Handphone: 0856-0628-7767 milik Terdakwa, ke Sdr. JAMAL dengan Rekening an. RIYAN FAHADH ABDALLAH
- Bahwa apabila Terdakwa dapat mengedarkan dan menjual habis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMAL, Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta mengkonsumsi Shabu secara gratis. Belum sempat sampai habis menjual Shabu tersebut, Terdakwa ditangkap Petugas Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menjual narkoba golongan I jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. JAMAL, karena Terdakwa baru saja bebas, setelah menjalani hukuman di Rutan Tulungagung dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

atau

Kedua Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Januari 2026, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana mengenai Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bagian Kelima Pasal 609 KUHP Nasional dan Pasal 610 KUHP Nasional, yang berbunyi:

Pasal 609 KUHP Nasional

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI dan;
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan



paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan;

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610 KUHP Nasional

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan :

a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;

b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan

c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V ;

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan;

c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan



paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI ;

Menimbang bahwa telah pula berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa : dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang bahwa saat perkara ini diputus telah berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan *pada saat* Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana diketahui bahwa Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diketahui unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan mengacu kepada unsur “menyalurkan” pada Pasal 610 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diketahui

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby



telah terdapat beberapa ketentuan yang diubah, salah satunya adalah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk sebagai pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dicabut dan masih berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa di depan sidang oleh Penuntut telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana Terdakwa Bagus Prabowo Adi Saputro, dimana atas identitas yang telah dibacakan di depan sidang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di depan sidang atas diri Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan dohani hal ini terlihat pada saat terjadi tanya jawab didepan sidang Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar bahkan dapat menceritakan kejadian secara berurutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak



mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan,



perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”;

“menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, dan sedang membagi - bagi dan memasukkan narkotika jenis Shabu ke dalam klip - klip plastic kecil, saat penangkapan, Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah klip plastik keil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto ± 6,528 (enam koma lima dua delapan) Gram;



- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11 warna Abu - abu dengan Simcard Indosat nomor: 0856-0628-7767.
Imei1:861631061472767.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dari teman yang biasa Terdakwa panggil JAMAL, Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis Shabu dari orang yang biasa Terdakwa panggil JAMAL tersebut sebanyak 10 (Sepuluh) Gram, kemudian setelah mendapatkan sabu, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakal Sumberan No. 08 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pakal Kec. Pakal Surabaya, lalu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa, dan mendapatkan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Gram, lalu Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastik kecil berisi Shabu;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mendapat Shabu dari JAMAL, Terdakwa tidak langsung membayarnya, Terdakwa membayarnya setelah ada pembeli, dan Terdakwa kumpulkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa setorkan, maksud dan tujuan Terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu, adalah untuk Terdakwa jual dan edarkan Kembali, Shabu yang Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) poket klip plastic kecil berisi Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 6 (enam) poket klip plastic kecil dengan rincian sebagai berikut:

- Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Poket;
- Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
- Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Poket;
- Kemasan 1 (satu) poket klip plastic berisi Shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 Poket.

Menimbang Bahwa untuk uang hasil penjualan Shabu tersebut sudah Terdakwa setorkan dengan cara transfer ke Sdr. JAMAL, melalui Aplikasi DANA di nomor Handphone: 0856-0628-7767 milik Terdakwa, ke Sdr. JAMAL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening an. RIYAN FAHADH ABDALLAH, apabila Terdakwa dapat mengedarkan dan menjual habis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara JAMAL, Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) serta mengkonsumsi Shabu secara gratis, belum sempat sampai habis menjual Shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Pertama, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11, warna abu-abu dengan Simcard Indosat Nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.

Barang bukti-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Prabowo Adi Saputro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA LEBIH 5 (LIMA) GRAM”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 6,528 (enam koma lima dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 13 (tiga belas) klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 11, warna abu-abu dengan Simcard Indosat Nomor: 0856-0628-7767, IMEI 1:861631061472767.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh kami, Ardiani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Ira Wati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Nyoman Darma Yoga, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Ardiani, S.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 2843/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36